PILAR DEMOKRASI INDONESIA : BAGAIMANA NEGARA INI BERTAHAN

Isa Fathul Vaniya

fathulisa@gmail.com
Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem politik di mana warga negara memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka dan menentukan nasib mereka melalui proses elektoral yang adil dan bebas dari intervensi asing. Indonesia telah menjadi salah satu negara terpenting di Asia Tenggara dengan penerapan demokrasi sejak tahun 1998, setelah berakhirnya rezim orde baru. Sejak saat itu, negara ini telah berhasil menjaga stabilitas politik dan mempromosikan kebijakan demokrasi melalui pilar demokrasi Indonesia. Pilar demokrasi Indonesia meliputi hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, kesetaraan, persamaan, partisipasi politik, kebijakan publik, dan akuntabilitas. Hak asasi manusia ditegakkan untuk memastikan bahwa orang-orang memiliki hak untuk hidup dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Keadilan, kebebasan, dan kesetaraan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.

Partisipasi politik diperlukan agar semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi. Kebijakan publik diterapkan untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Akuntabilitas menjamin bahwa para pemimpin dan pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pilar demokrasi Indonesia telah berhasil membantu Indonesia tumbuh menjadi negara demokratik yang stabil. Namun, untuk memastikan bahwa negara ini tetap stabil, pemerintah harus terus meningkatkan kemampuan untuk menegakkan hak asasi manusia, meningkatkan partisipasi politik, dan mengimplementasikan kebijakan publik yang adil dan akuntabel. Dengan demikian, Indonesia dapat bertahan sebagai negara demokratik (Diniyanto, 2022).

Pilar demokrasi yang di tulis dalam buku ini oleh, Jimly Assidiqie yang pertama dijelaskan dengan pembentukan atau pembuatan hukum dan hukum yang diakhiri dengan konflik dalam berbagai konteks kebebasan mengungkapkan ekspresi dalam demokrasi masyarakat, dengan demikian mengungkapkan berbagai perspektif komprehensif tentang demokrasi dan alur dalam pemikiran perspektif hukum(Asshidiqie, 2005).

Lemahnya sistem hukum di Indonesia yang bisa berubah di setiap waktunya bisa saja menyelenggarakan perspektif hukum yang berbeda dari perspektif yang sebelumnya. Sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia dari masa ke masa dengan melakukan beberapa kajian historis normatif dan yuridis serta temuan dalam berbagai tulisan dapat disimpulkan bahwa etika dan moralitas kepribadian politik yang tinggi perlu adanya pembangunan agar sistem demokrasi di Indonesia dapat dijalankan dengan maksimal, Pembahasan tentang politik Dan sistem demokrasi selama ini belum cukup untuk memberikan pengertian para politik tinggi bahwasanya demokrasi ialah sebuah perjalanan yang sejak tingkat Individual (Asshidiqie, 2005). Dan sistem demokrasi sudah adanya perbaikan dari tingkat individual nya bisa saja akan lebih mudah diterapkan dalam komunitas politik yang bersifat public, Sehingga akan ada beberapa perubahan pada sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia agar berubah menjadi lebih maksimal saat dijadikan pilar-pilar atau tumbuhan bagi masyarakat.

Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan beberapa masalah pada hukum tata negara dan Otonomi daerah yang pertama dijelaskan mengenai pembentukan hukum dan struktur hukumnya, Dalam hal ini dari isi pembentukan hukumnya salah satunya mengenai sistem demokrasi dan pilar-pilar demokrasi yang ada di Indonesia(Asshidiqie, 2005). Dalam masa sekarang banyak hal-hal yang menyangkut demokrasi dan hak asasi manusia yang khususnya Pada masa reformasi Atau bisa dikatakan masa sekarang. Banyak hal-hal yang menyangkut demokrasi dan isi dari demokrasi menerangkan bahwa di masa sekarang demokrasi kurang diterapkan dalam berkehidupan dan bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Padahal demokrasi itu sendiri sangat sangatlah berfungsi dalam kehidupan masyarakat contoh yang biasa kita Lakukan pada saat melakukan Pilkada Pemilu atau pemilihan suara hak angket untuk pemilihan umum secara serentak. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwasanya demokrasi sangatlah diperlukan untuk menjadi pilar-pilar atau tumpuan masyarakat agar pemilu dilaksanakan secara maksimal.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangatlah Berkembang, jika ditanyakan apakah teknologi dan informasi bersangkutan dengan pilar-pilar demokrasi jawabannya sangatlah bersangkutan karena teknologi dan informasi sangat dibutuhkan Karena memiliki sebuah Interaksi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam sistem hukum atau bisa dipastikan dalam hukum politik dan pemerintah. Hal ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah penyelenggaraan hukum administrasi negara dan berbagai sistem demokrasi atau sistem politik yang ada di Indonesia (Diniyanto, 2016).

HAK ASASI MANUSIA DI UEFORIA DEMOKRASI

Ueforia Demokrasi adalah negara yang dianggap sebagai contoh bagi negara-negara lain dalam menghormati hak asasi manusia. Pemerintah Ueforia Demokrasi telah mengangkat hak asasi manusia ke tingkat yang lebih tinggi dengan berbagai peraturan yang disediakan untuk melindungi hak-hak ini. Ueforia Demokrasi telah menetapkan

banyak peraturan untuk melindungi hak asasi manusia (Diniyanto, 2016). Salah satu yang paling penting adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberikan hak kepada warga negara untuk menikmati berbagai hak-hak dasar seperti hak untuk kebebasan beragama, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk dihormati, dan hak untuk hak ihwal kepemilikan. Selain Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Ueforia Demokrasi juga telah menetapkan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia lainnya. Peraturan ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan gratis, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan domestik (Diniyanto, 2016). Ueforia Demokrasi merupakan contoh bagi negara-negara lain dalam hal hak asasi manusia. Negara telah menetapkan berbagai peraturan untuk melindungi hak-hak ini dan telah menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi warga negaranya. Ini adalah contoh bagi negara lain untuk mengikuti dan sebagai contoh untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak ini tetap terlindungi.

Adanya kewarganegaraan dari generasi Tionghoa menetap secara turun-temurun di Indonesia semenjak masa reformasi berhasil diperjuangkan Hingga tidak lagi disebut sebagai orang Tionghoa, melainkan diberikan pengertian oleh orang Tionghoa (Diniyanto, 2016). Dalam anjurannya jimly Asshiddiqie menganjurkan bahasanya reformasi akan ditindaklanjuti terhadap generasi Tiongkok dan generasi masyarakat negeri yang tidak harus dilakukan dalam wujud penggantian istilah-istilah atau telaah tersebut. Pengertian yang lebih bermanfaat untuk pembangunan ialah pelaksanaan sistem hukum Nondiskriminatif Yang didapat dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, Diikuti adanya penegakan hukum yang bersifat tegas serta tidak memandang siapapun itu dan didukung oleh seluruh pihak dengan sungguh-sungguh untuk mempertemukan jarak atau konflik sosial ekonomi dan politik yang yang ditunjukkan kepada masyarakat sampai detik ini. Seandainya diperbolehkan, masyarakat sekarang yang tidak membutuhkan untuk menyebut dirinya secara etnis dan memperjelas dari sudut dirinya sendiri (Diniyanto, 2016).

Undang-undang di masa reformasi dimana Kewarganegaraan Bersyarat diskriminatif untuk dicocokkan dan dituntaskan dengan maksimal. Konseptual yang benar-benar ada ada di dalam undang-undang kewarganegaraan nasional dan konsep yang berisi metode memperoleh sebutan kewarganegaraan dengan cangkupan dan mekanisme registrasi bisa diperkirakan memiliki arti yang cukup untuk memberikan pengertian kepada masyarakat Indonesia. Berikutnya merupakan pendapat bahwa wa yang diskriminatif berasal dari selera dan keinginan serta entitas yang yang dihilangkan dalam formulasi undang-undang di masa depan yang cocok dengan adanya sifat semangat untuk memberikan kemajuan hak asasi manusia di masa reformasi dan masa sekarang (Diniyanto, 2016).

Salah satu bagian dari wujud demokrasi dan cita-cita Indonesia di masa sekarang terdapat tiga hal yang yang akan dibahas yang pertama adalah demokrasi, nomokrasi serta Indonesia yang baru. Yang kedua mengulas tentang rekonsiliasi nasional. Gagasan Rekonsiliasi nasional merupakan cara Indonesia untuk menuntaskan konflik nasional. Komisi nasional kebenaran yang telah dibuat serta rekonsiliasi yang sudah dibuat selaku batang tubuh dari Yudisial dengan tugas menegakkan kebenaran yang menguap penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang dengan syarat peraturan perundang-undangan yang masih berlaku Dan memberlakukan rekonsiliasi dalam pemikiran kepentingan secara bersama dan berbangsa (Diniyanto, 2016). Penerapan adanya penggunaan rekonsiliasi nasional dibutuhkan dan akan dipergunakan dengan berbagai macam syarat atau proses baik di tingkat nasional provinsi ataupun Kabupaten mungkin bisa saja sampai tingkat desa. Mungkin saja jangkauannya bisa diperluas dari tingkatan pusat ataupun wilayah dengan menggunakan metode pendekatan hukum serta sosial hukum.

DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi ialah pengungkapan yang seandainya kekuasaan itu merupakan dari dan oleh serta untuk rakyat. Untuk pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bisa disebut sebagai konsep kekuasaan dari oleh untuk dan bersama rakyat (Diniyanto, 2022). Artinya Kekuasaan itu berada ada pada inti diakuinya oleh masyarakat sebab itu Masyarakat yang harusnya menentukan dan memberikan pengarahan untuk yang sebenarnya mengadakan kehidupan untuk bernegara Semua sistem yang tersedia dalam menyelenggarakan kan Suatu negara yang pada intinya juga akan diberikan bagi seluruh masyarakat itu sendiri. bahkan negara yang baik dianjurkan untuk menyelenggarakan bersama-sama dengan masyarakat dalam artian dengan mempertemukan masyarakat untuk seluas-luasnya.

Dengan adanya berbagai perkembangan perspektif yang pada intinya tentang negara demokrasi sejarah pemikiran kenegaraan juga ikut serta memperluas wawasan atau gagasan mengenai negara hukum yang berkaitan dengan gagasan kedaulatan hukum. Namun dalam berbagai perkembangan perspektif dan praktek secara langsung mengenai konseptual negara hukum diakui adanya beberapapa kelemahan dalam sistem negara hukum, bahwa hukum bisa dijadikan alat bagi orang yang berpuasa. Dalam "*democratische rechtsstaat"* Yang menjadi salah satu syarat untuk menegakkan prinsip negara hukum yang pokoknya untuk memaksimalkan mekanisme yang ada karena itu negara hukum itu haruslah demokratis dan tidak berpihak pada demokrasi negara lain dan harus didasarkan dengan hukum (Asshidiqie, 2005).

Di suatu negara yang akan adanya kepercayaan mungkin bisa menjadikan gagasan mengenai demokrasi yang sejalan untuk negara hukum. Di era reformasi ini lembaga dan adat istiadat daoat menjadikan suatu proses untuk memperbaharui sistem yang efektif. Golongan yang berkuasa sering kali mengartikan secara sepihak dan

meyakini bahwa hukum harus di perluas lagi dan di tegakkan dengan tanggung jawab penuh mengikuti dengan norma-norma dan prosedur tertentu yang benar-benar menjamin perubahan dalam reformasi dalam mewujudkan proses demokratis yang maksimal. Di desa sendiri terdapat Pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan undang-undang belum tentu demokratis dan aspiratif. Pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan undang-undang hanya melihat secara formal atau prosedural. Isi di dalam hal tersebut tidak bisa dilihat dari rinci benrakah sudah berjalan secara demokratis. Dapat dilihat dari cara mengambil aspirasi masyarakat yang belum demokratis dan aspiratif. Sebelum merumuskan desain tentang pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif maka terlebih dahulu harus merumuskan indikator-indikator demokratis dan aspiratif dalam pembentukan Peraturan Desa. Indikator tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi demokrasi dan aspirasi secara substansi dalam pembentukan Peraturan Desa. Indikator yang harus ada yaitu (1) pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) penyerapan aspirasi masyarakat secara representatif; (3) terbukanya askes masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa; (4) pengawasan dari masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; (5) partisipasi masyarakat yang tinggi; (6) mengakomodir semua aspirasi; dan (7) pelaksanaan aspirasi harus berdasarkan pada kebutuhan. Indikator tersebut kemudian dimasukan atau dirumuskan dalam desain pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dan aspiratif. Desain pembentukan Peraturan Desa tersebut merupakan inovasi dengan desain pembentukan Peraturan Desa sesuai undang-undang. Selain itu, desain tersebut juga merupakan kombinasi dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang demokratis dan aspiratif. Jika desain tersebut dilaksanakan dengan benar maka pembentukan Peraturan Desa dapat demokratis dan aspiratif. Disamping juga adanya pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut dikarenakan pembentukan Peraturan Desa yang demokratis harus didukung oleh pemerintah desa yang baik (Diniyanto, 2022).

PENUTUP

Agenda reformasi instituional (*institutional reform*), reformasi budaya (*cultural reform*), dan reformasi hukum atau *law reform* (*instrumental reform*) haruslah dilakukan secara maksimal dan adanya tanggung jawab penuh. Dalam demokrasi modern hukum menjasi pusat untuk di jadikan perwujudan dalam pilar demokrasi yang ada di masa sekarang. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi. karena itulah berkembang konsepsi mengenai demokrasi yang berdasar atas hukum yang dalam bahasa inggerisnya biasa disebut dengan istilah *"constitutional democ- racy"* yang lazim dipakai dalam perbincangan mengenai konsep modern tentang "*constitutional state"* yang dianggap ideal di masa sekarang. Sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia dari masa ke masa dengan melakukan beberapa kajian historis normatif dan yuridis serta temuan dalam berbagai tulisan dapat disimpulkan bahwa etika dan moralitas kepribadian

politik yang tinggi perlu adanya pembangunan agar sistem demokrasi di Indonesia dapat dijalankan dengan maksimal, Pembahasan tentang politik Dan sistem demokrasi selama ini belum cukup untuk memberikan pengertian para politik tinggi bahwasanya demokrasi ialah sebuah perjalanan yang sejak tingkat Individual (Diniyanto, 2016). Dan sistem demokrasi sudah adanya perbaikan dari tingkat individual nya bisa saja akan lebih mudah diterapkan dalam komunitas politik yang bersifat public, Sehingga akan ada beberapa perubahan pada sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia agar berubah menjadi lebih maksimal saat dijadikan pilar-pilar atau tumbuhan bagi masyarakat.

Wujud demokrasi dan cita-cita demokrasi, nomokrasi serta Indonesia yang baru tentang rekonsiliasi nasional. Gagasan Rekonsiliasi nasional merupakan cara Indonesia untuk menuntaskan konflik nasional. Komisi nasional kebenaran yang telah dibuat serta rekonsiliasi yang sudah dibuat selaku batang tubuh dari Yudisial dengan tugas menegakkan kebenaran yang menguap penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia di masa yang akan datang dengan syarat peraturan perundang-undangan yang masih berlaku Dan memberlakukan rekonsiliasi dalam pemikiran kepentingan secara bersama dan berbangsa. Negara demokrasi sejarah pemikiran kenegaraan juga ikut serta memperluas wawasan atau gagasan mengenai negara hukum yang berkaitan dengan gagasan kedaulatan hukum. Namun dalam berbagai perkembangan perspektif dan praktek secara langsung mengenai konseptual negara hukum diakui adanya beberapapa kelemahan dalam sistem negara hokum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan penyerapan aspirasi masyarakat secara representative terbukanya askes masyarakat pengawasan dari masyarakat dalam pembentukan Peraturan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan partisipasi masyarakat yang tinggi mengakomodir semua aspirasi dan pelaksanaan aspirasi harus berdasarkan pada kebutuhan (Diniyanto, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

Asshidiqie, J. (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM. *Konstitusi Press*.

Diniyanto, A. (2016). *Indonesian ' s Pillars Democracy : How This Country Survives Hukum Tata Negara*. *1*(01), 105–114. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/download/16572/8572

Diniyanto, A. (2022). *Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif*. *2*. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/902